

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5450/2536

นาง หิ้น เสงสกุล
นาย หมัดสัน แอโต๊ะหมาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

การที่จำเลยฎีกาว่า มิได้จงใจขาดนัดพิจารณาและยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ ภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการบังคับตามคำพิพากษานั้น เป็นการฎีกาใน ข้อเท็จจริง เมื่อคดีปรากฏในชั้นใต้สวนคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ว่า ที่ดินที่โจทก์ฟ้อง ขัปล้ำจำเลยและบริวารออกไปนั้น คงเหลือที่พิพาทซึ่งอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่ เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขัปล้ำจำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สิน ออกจากที่ดินโจทก์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 25368ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 1 งาน67 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา ส่งมอบที่ดินแก่ โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวต่อไป จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นดำเนินคดีไปฝ่าย เดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างออกไป จากที่ดินโจทก์ และห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ว่า ฟ้องโจทก์ไม่เป็นความจริง กล่าวคือ ที่ดินพิพาทพร้อมบ้านเลขที่ 80 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินเป็นของจำเลยที่ 2 และบุตรโดยนาง ห้อง ธีรฐ ยายจำเลยที่ 2 ยกให้เมื่อปี 2511 แต่ตกลงใส่ชื่อโจทก์แทน จำเลยที่ 2 และบุตรเพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยที่ 1 สามียจำเลยที่ 2 บังคับให้จำหน่ายจ่ายโอน โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์ส่งสำเนาคำฟ้อง หมายเรียกและหมายนัดให้แก่จำเลยทั้งสองโดยวิธีปิดหมายจำเลยทั้งสองไม่ได้รับและไม่ทราบเพราะเมื่อเดือนเมษายน 2533 จำเลยทั้งสองทะเลาะกันแล้วแยกทางกัน จำเลยที่ 1 กลับภูมิลำเนาเดิม จำเลยที่ 2 ไปรับจ้างกริดยางพาราตามอำเภอต่าง ๆ จำเลยที่ 2 เพิ่งทราบว่าถูกฟ้องเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2533 โดยทราบจากคำบังคับของศาล จึงติดตามไปบอกจำเลยที่ 1 หากจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำให้การและต่อสู้คดีก็จะชนะคดี

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทั้งสองคงมีภูมิลำเนาตามฟ้องและได้ทราบคำฟ้องของโจทก์โดยวิธีปิดหมายแล้ว แต่จำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าได้จงใจขาดนัดพิจารณา และยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายในกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการบังคับตามคำพิพากษานั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวาร

ออกจากที่ดินโจทก์ ซึ่งมีเนื้อที่ 1 งาน 67 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา แต่ในชั้นใต้สวน
คำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยทั้งสอง ได้ความว่า เดิมที่ดินตามฟ้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ หลังจากนาง ห้อง ถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์ได้
จัดการแบ่งขายให้แก่บุคคลอื่นไปเกือบหมด คงเหลือที่ดินเฉพาะที่ปลูกสร้างบ้านซึ่งมี
เนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา ดังนี้ แม้ข้อเท็จจริงตามสำนวนจะไม่ปรากฏว่า ที่ดินที่
พิพาทกันอาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่ แต่ที่ดิน
พิพาทอยู่ที่ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา ขณะพิพาทเหลือที่ดิน
อยู่ประมาณ 60 ตารางวา ไม่ปรากฏว่าเป็นที่อยู่ในทำเลการค้าอันจะทำให้ได้ค่าเช่า
ที่ดินสูงเป็นพิเศษอย่างใด เห็นได้ว่าที่พิพาทอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกิน
เดือนละหนึ่งหมื่นบาทที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา
และยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการบังคับตามคำ
พิพากษานั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534
มาตรา 18ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสอง

(สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจสุนทร-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ